

CONVENTION DE PRET A LONG TERME

entre

SOCIETE C

Emprunteur

et

SOCIETE E

Prêteur

en date du **01/04/2016**



ENTRE LES SOUSSIGNEES

- (1) **SOCIETE C**,
Société par actions simplifiée au capital de 987 000 Euros, dont le siège social est à 3 Place de l'alphabet – 92800 Puteaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 123 456 789,

représentée par Monsieur Arturo DELATORA, agissant en qualité de Président dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée « l'**Emprunteur** »,

ET

- (2) **SOCIETE E**
Société par actions simplifiée au capital de 123 000 Euros, dont le siège social est à 5 Place de l'alphabet – 92800 Puteaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 987 654 321,

représentée par Monsieur Emilien EL CERCLO, agissant en qualité de Président dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommée le « **Prêteur** »,

L'Emprunteur et le Prêteur étant ci-après collectivement désignés les « **Parties** » et individuellement une « **Partie** ».

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

- (A) L'Emprunteur est une filiale du Prêteur.
- (B) Compte tenu des besoins de financement exprimés par l'Emprunteur, le Prêteur a accepté de lui consentir un prêt à long terme, en **Euros**, d'un montant total de **5 000 000,00€** (le « **Prêt** »).
- (C) Les conditions régissant ce Prêt font l'objet de la présente convention (la « **Convention** »).



IL A ETE CONVENU :

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION

1.1. Définitions

Dans la présente Convention, les termes et expressions commençant par une majuscule ont le sens qui leur est attribué (i) ci-dessous (ii) et dans le préambule de la Convention, à moins que le contexte ne requière qu'il en aille autrement ou qu'ils ne soient autrement définis :

« **Cas de Défaut** » désigne tout événement, fait ou circonstance visé à l'article 14 (*Cas de défaut*) ;

« **Changement de Contrôle** » désigne tout changement dans le capital ou les droits de vote de l'Emprunteur ;

« **Coûts de Remploi** » désigne, en cas de remboursement anticipé total ou partiel du Prêt, la différence, si elle est positive, entre :

- (i) le montant des intérêts que le Prêteur aurait dû percevoir entre la date de remboursement anticipé et le dernier jour de la Période d'Intérêts en cours à la date du remboursement anticipé, et
- (ii) le montant des intérêts que le Prêteur pourrait percevoir en plaçant la même somme auprès d'une banque de premier rang pendant la période visée au (i) ci-dessus ;

« **Date de Détermination du Taux** » désigne, pour toute Période d'Intérêts, le deuxième Jour Ouvré précédant le premier jour de ladite Période d'Intérêts ;

« **Date de Prise d'Effet** » désigne le **01/04/2016** ;

« **Défaut** » désigne tout Cas de Défaut ou tout événement ou circonstance qui, par l'écoulement d'un délai de grâce, l'envoi d'une notification ou par suite d'une décision prise dans le cadre de la Convention, serait susceptible de devenir un Cas de Défaut ;

« **Echéance du Prêt** » désigne le **31/03/2036** ;

« **Effet Défavorable Important** » désigne le fait que la capacité (juridique ou financière) de l'Emprunteur à exécuter ses obligations au titre de la Convention est affectée de manière significative ou la situation financière de l'Emprunteur est significativement obérée ;

« **EURIBOR** » désigne :

- (i) le taux annuel auquel des dépôts en euros peuvent être obtenus sur le marché interbancaire de la zone Euro pour une durée comparable à la Période d'Intérêts, diffusé sur l'écran Reuters (ou en cas de cessation de publication sur l'écran Reuters, toute autre page ou service qui le remplacerait à cet effet) à 11h00 (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux (le « **Taux Ecran EURIBOR** ») ; ou
- (ii) si le Taux Ecran EURIBOR n'est pas affiché, la moyenne arithmétique, arrondie à la quatrième décimale supérieure, établie par le Prêteur, des taux qui lui auront été communiqués à cette date par chacune des Banques de Référence comme

étant ceux offerts à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour une durée équivalente à la Période d'Intérêts et pour un montant comparable à celui du Prêt ;

« **Jour Ouvré** » désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques sont ouvertes à [Paris] et, pour tout paiement ou mise à disposition de fonds devant être effectué au titre de la Convention;

« **Période d'Intérêts** » désigne la période d'intérêts du Prêt déterminée conformément à l'article 8 (*Périodes d'intérêts*) ;

« **Prêt** » a la définition qui lui est donné dans le préambule de la Convention.

« **Taux de Référence** » 3.65%;

1.2. Interprétation

1.2.1. Dans la présente Convention, sauf indication contraire ou si le contexte requiert qu'il en aille autrement :

- (a) le terme « **actifs** » s'entend des biens, revenus et droits de toute nature, présents ou futurs ;
- (b) le terme « **autorisation** » s'entend de toute autorisation, consentement, approbation, résolution, licence, dérogation ou enregistrement ;
- (c) le terme « **dette financière** » s'entend de toute obligation de paiement ou de remboursement d'une somme d'argent, souscrite par une personne quelconque, à titre principal ou en tant que garant, qu'elle soit exigible ou à terme, certaine ou conditionnelle ;
- (d) le terme « **impôt** » s'entend de tout impôt, taxe, droit, retenue à la source ou autre prélèvement obligatoire, y compris les intérêts de retard et pénalités y afférents, existant à la Date de Prise d'Effet ou créé postérieurement ;
- (e) le terme « **mois** » s'entend de toute période commençant un jour donné dans un mois calendaire et finissant le jour numériquement correspondant du mois suivant ;
- (f) le terme « **personne** » s'entend, selon le cas, de toute personne, toute entreprise, toute société, tout gouvernement, tout Etat ou tout démembrement d'un Etat, ainsi que de toute association ou groupement de plusieurs de ces personnes, ayant ou non la personnalité morale ;
- (g) le terme « **réglementation** » inclut tout décret, tout règlement, toute instruction ou circulaire officielle, toute exigence ou recommandation (ayant ou non force obligatoire) émanant de toute entité gouvernementale, intergouvernementale ou supranationale, de toute agence ou direction ou plus généralement de toute autorité ou organisation ayant un pouvoir de régulation ;
- (h) toute référence à une disposition légale s'entend de cette disposition telle qu'éventuellement amendée par le législateur à une date ultérieure ;
- (i) toute référence à un article, un paragraphe ou une annexe, sans autre précision, s'entend d'un article, d'un paragraphe ou d'une annexe de la Convention ;

- (j) toute référence à une personne inclut ses éventuels successeurs, cessionnaires ou ayant-droits ;
 - (k) toute référence à la Convention s'entend de la présente Convention, telle qu'éventuellement amendée par les Parties.
- 1.2.2. Les annexes font partie intégrante de la Convention et ont la même force obligatoire que les autres stipulations de la Convention.
- 1.2.3. Sauf indication contraire, les références horaires sont des références aux heures de France métropolitaine.
- 1.2.4. Un Cas de Défaut est réputé « persister » tant qu'il n'y a pas été remédié par l'Emprunteur ou renoncé par le Prêteur.

2. PRET

Le Prêteur s'engage, selon les termes de la Convention, à mettre le Prêt à disposition de l'Emprunteur qui accepte.

3. OBJET

Les Fonds mis à disposition de l'Emprunteur au titre du prêt doivent être exclusivement utilisés par celui-ci au financement de la Phase 1 de L'Eco Quartier Camille Claudel, porté par le SPV Camille Claudel Energies. L'investissement correspond à :

- La construction d'un bâtiment abritant,
- Un ensemble de production de chaleur (chaufferie Biomasse + appoints gaz);
- Un réseau assorti de 19 sous stations.

4. MISE A DISPOSITION DES FONDS

- 4.1 A la Date de Prise d'Effet, le Prêteur libérera le montant du Prêt par virement sur le compte bancaire dont les références auront été communiquées au Prêteur au moins cinq Jours Ouvrés avant la Date de Prise d'Effet.
- 4.2 Le Prêteur ne sera pas tenu d'honorer la mise à disposition des fonds si à la Date de Prise d'Effet :
- (a) un Défaut est en cours, ou la mise à disposition des fonds pourrait entraîner un Défaut ; ou
 - (b) l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à l'article 12 (*Déclarations et garanties*) et devant être réitérées à la Date de Prise d'Effet s'avère inexacte.

5. REMBOURSEMENT

Le prêt sera remboursé selon les modalités de l'Annexe 1.

6. REMBOURSEMENT ANTICIPE

6.1. Illégalité du Prêt

Dans l'hypothèse où il deviendrait illicite, pour l'une ou l'autre des Parties, de maintenir le Prêt ou d'exécuter ses obligations au titre de la Convention :

- (a) elle en informera l'autre Partie dès que possible ;

- (b) le Prêt sera immédiatement annulé ; et
- (c) la totalité des sommes dues par l'Emprunteur au titre de la Convention en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible.

6.2. Remboursement anticipé volontaire

- 6.2.1 L'Emprunteur pourra rembourser par anticipation à tout moment, la totalité du montant restant dû au titre du Prêt.
- 6.2.2 Tout remboursement effectué en vertu du présent article devra :
 - (a) intervenir un Jour Ouvré ;
 - (b) être notifié au Prêteur au plus tard à 17h00, cinq Jours Ouvrés avant sa date de prise d'effet ; et
 - (c) porter sur l'encours du Prêt.
- 6.2.3 Toute notification de remboursement anticipé adressée par l'Emprunteur au Prêteur aura un caractère irrévocable.

6.3. Remboursement anticipé obligatoire

Le Prêteur pourra, par simple notification adressée à l'Emprunteur, annuler le Prêt et déclarer la totalité des sommes dues par l'Emprunteur au titre de la Convention en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, immédiatement exigibles, dans l'un quelconque des cas suivants :

- (a) Changement de Contrôle de l'Emprunteur ;

6.4. Modalités communes aux remboursements

- 6.4.1 Le remboursement de toute somme due en principal au titre de la Convention devra être accompagné du paiement des intérêts courus et, le cas échéant, des intérêts de retard, commissions, frais et accessoires afférents à cette somme.
- 6.4.2 En cas de remboursement anticipé, l'Emprunteur versera au Prêteur, à la date prévue pour le remboursement, une indemnité égale aux Coûts de Remploi (s'il en existe) sur les sommes remboursées.
- 6.4.3 Les sommes remboursées au titre du présent article 6 ne pourront plus être empruntées.

7. INTERETS

7.1. Calcul et paiement des intérêts

- 7.1.1. L'encours du Prêt portera intérêt à un taux correspondant:
 - (a) Taux de Référence : 3.65%
- 7.1.2. Les intérêts courus sur le Prêt seront payés par l'Emprunteur le dernier jour de la Période d'Intérêts (ou si la Période d'Intérêts excède six mois, à intervalles de six mois à compter de la Date de Prise d'Effet), selon les modalités prévues à l'article 15 (Paiements).

7.2. Intérêts de retard

- 7.2.1. Toute somme due par l'Emprunteur au titre de la Convention et non réglée à son échéance sera productive d'intérêts de retard, de sa date d'exigibilité (incluse) jusqu'à celle de son paiement effectif (exclue) à un taux annuel égal au taux d'intérêt qui serait calculé en application de l'article 7.1 (*Calcul et paiement des intérêts*) à la date d'exigibilité, si la somme en question constituait la mise à disposition du Prêt, majoré de 2 %.
- 7.2.2. Les intérêts de retard seront exigibles de plein droit, sans que le Prêteur soit tenu d'adresser une mise en demeure préalable, et leur perception n'impliquera pas la concession de délais de paiement ni renonciation à un droit quelconque de la part du Prêteur, les stipulations de l'article 14 (*Cas de défaut*) demeurant pleinement applicables.

7.3. Notification du taux

Le Prêteur communiquera à l'Emprunteur, dans les meilleurs délais, tout taux calculé pour les besoins des articles 7.1 et 7.2. Ce taux liera les Parties, sauf erreur manifeste.

8. PERIODES D'INTERETS

Le prêt aura une période d'intérêts de trois mois, la première Période d'Intérêts débutant à la date de Prise d'Effet et se terminant à la plus rapprochée des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

9. FISCALITE

- 9.1 Le paiement des sommes dues par l'Emprunteur au titre de la Convention sera effectué net de tout impôt, taxe ou retenue à la source, présent ou à venir.

10. CIRCONSTANCES NOUVELLES

- 10.1 Dans l'hypothèse où, après la Date de Prise d'Effet, le Prêteur subirait un surcoût en raison (i) de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation ou (ii) d'une nouvelle interprétation d'une réglementation existante ou (iii) de l'application qui est faite d'une réglementation existante par une autorité officielle, il en avisera immédiatement l'Emprunteur, en lui indiquant le montant estimé du surcoût et de l'indemnisation correspondante. Le Prêteur fournira également à l'Emprunteur, dès que possible, tous les documents justificatifs.
- 10.2 Les stipulations suivantes s'appliqueront alors :
- (a) l'Emprunteur et le Prêteur se concerteront dans les meilleurs délais en vue de parvenir, de bonne foi, à une solution permettant d'éviter ou de réduire le surcoût ; et
 - (b) si aucune solution ne peut être trouvée dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 10.1 ci-dessus, l'Emprunteur pourra :
 - (i) soit décider la poursuite du Prêt, sous réserve de prendre à sa charge l'intégralité du surcoût à compter du jour où le Prêteur lui aura transmis l'avis prévu au paragraphe 10.1 ;

- (ii) soit mettre fin au Prêt et rembourser, dans un délai de sept Jours Ouvrés, l'intégralité des sommes dues au titre de la Convention, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, en prenant à sa charge le surcoût jusqu'à la date du remboursement.

10.3 Pour les besoins du présent article, on entend par « **surcoût** » toute réduction de la rémunération nette du Prêteur, tout coût supplémentaire ou toute charge qui pourrait être occasionnée au Prêteur en raison du maintien du Prêt.

11. INDEMNISATION

Sans préjudice des autres stipulations de la Convention, l'Emprunteur indemniserà le Prêteur, sur présentation des justificatifs correspondants :

- (a) de toutes les sommes, y compris les intérêts et frais, notamment les frais judiciaires, les honoraires et frais de conseils et d'avocats et les taxes y afférentes, et de tous les coûts, notamment les coûts de remploi, et pertes raisonnablement exposés par le Prêteur, en vue de la préservation et de la mise en œuvre de ses droits au titre de la Convention (en particulier suite à la survenance d'un Cas de Défaut) ; et
- (b) de tous les coûts et frais raisonnablement supportés par le Prêteur à l'occasion de l'instruction d'une demande d'avenant, de renonciation ou d'accord au titre de la Convention par l'Emprunteur.

12. DECLARATIONS ET GARANTIES

L'Emprunteur déclare et garantit ce qui suit au Prêteur.

12.1. Statut

L'Emprunteur est une société régulièrement constituée et dont l'existence est reconnue par le droit [français]¹. Il est valablement propriétaire de ses actifs et dispose de toutes les autorisations nécessaires pour conduire ses activités.

12.2. Capacité et pouvoirs

L'Emprunteur a la capacité juridique requise pour conclure la présente Convention et exécuter les obligations qui en découlent pour lui.

12.3. Force obligatoire

La Convention constitue un engagement valable qui lie l'Emprunteur et qui lui est opposable selon ses termes.

12.4. Autorisations

Toutes les autorisations requises, le cas échéant, en vue de conclure, de parfaire et d'exécuter la Convention ont été obtenues par l'Emprunteur et demeurent en vigueur.

12.5. Conformité

La signature de la Convention et l'exécution des obligations qui en résultent pour l'Emprunteur ne contreviennent à aucune loi ou réglementation qui lui est applicable,

à aucune disposition de ses statuts ni plus généralement, à aucun contrat ou engagement auquel il est soumis ou par lequel il est lié.

12.6. Rang de créance

Sous réserve des dispositions légales impératives, les obligations de paiement de l'Emprunteur au titre de la Convention viennent au moins au même rang que ses autres dettes financières².

12.7. Absence de défaut

Aucun Défaut n'est en cours et ne peut résulter de la mise à disposition du Prêt.

12.8. Absence de changement significativement défavorable

Il n'est intervenu, depuis la date de clôture du dernier exercice de l'Emprunteur, aucune dégradation significative dans la situation (financière, commerciale, juridique ou autre) ou les perspectives de l'Emprunteur.

12.9. Répétition des déclarations et garanties

Ces déclarations, à l'exception de celle figurant au paragraphe 12.2, seront réitérées au début de chaque Période d'Intérêts.

13. ENGAGEMENTS

A compter de la Date de Prise d'Effet et aussi longtemps que des sommes resteront dues au Prêteur au titre de la Convention, l'Emprunteur devra satisfaire les engagements suivants vis-à-vis du Prêteur.

13.1. Information

L'Emprunteur s'engage :

- (a) dès qu'il en a connaissance, à informer le Prêteur de la survenance de tout Défaut, en indiquant la nature du défaut et les moyens envisagés pour y remédier ;
- (b) dès qu'il en a connaissance, à informer le Prêteur de tout événement (notamment toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative, en cours ou imminente) susceptible d'avoir un Effet Défavorable Important ; et
- (c) à fournir au Prêteur toute information ou tout document que ce dernier pourrait lui demander, notamment dans le cadre de ses procédures de contrôle interne ou à la demande d'autorités réglementaires.

13.2. Statut

L'Emprunteur s'engage à accomplir tous les actes nécessaires à la continuité de son existence sociale et à maintenir toutes les autorisations (administratives ou autres) nécessaires à l'exercice de ses activités.

13.3. Autorisations

L'Emprunteur s'engage à obtenir ou maintenir en vigueur, le cas échéant, toutes les autorisations qui pourraient lui être nécessaires aux fins d'exécuter la Convention.

13.4. Rang de créance

L'Emprunteur s'engage à faire en sorte que ses obligations de paiement au titre de la Convention viennent à tout moment, sous réserve des dispositions légales impératives, au moins au même rang que ses autres dettes financières.

13.5. Respect de la loi

L'Emprunteur s'engage à respecter l'ensemble des lois et règlements qui lui sont applicables ou qui pourraient l'être à l'avenir.

14. CAS DE DEFAULT

Les événements listés ci-après sont des Cas de Défaut.

14.1. Défaut de paiement

L'Emprunteur ne règle pas, à son échéance, tout montant en principal, intérêts, commissions, frais ou accessoires dû au titre de la Convention.

14.2. Manquement à une obligation

L'Emprunteur viole une stipulation quelconque de la Convention ou ne respecte pas un engagement quelconque prévu par la Convention.

14.3. Inexactitude d'une déclaration

Une déclaration de l'Emprunteur s'avère inexacte à la date à laquelle elle est faite ou réputée réitérée.

14.4. Défaut croisé

- (a) L'Emprunteur ne règle pas, à la date prévue (sous réserve des éventuels délais de grâce applicables), toute somme due au titre d'une dette financière quelconque, pour un montant (individuel ou cumulé) supérieur à EUR 5 000 000.
- (b) Une dette financière quelconque de l'Emprunteur, d'un montant (individuel ou cumulé) supérieur à EUR 5 000 000, est rendue exigible par anticipation ou est susceptible d'être rendue exigible par anticipation, par suite d'un défaut de l'Emprunteur ou de tout autre événement (quelle qu'en soit la qualification).

14.5. Faillite

L'Emprunteur :

- (a) prend toute mesure en vue de sa liquidation ou de sa dissolution ;
- (b) fait l'objet, à son initiative ou à celle d'un tiers, de toute procédure visée au Livre VI du code de commerce (ou de toute procédure analogue instituée sur le fondement d'un droit étranger) ;
- (c) fait l'objet d'un moratoire sur ses paiements ;

- (d) suspend ses paiements ou admet être dans l'incapacité de régler ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles ;
- (e) est en état de cessation des paiements ou devient insolvable au sens de toute législation relative à la faillite ; ou
- (f) entame des discussions avec un ou plusieurs créanciers en vue de la réduction ou du rééchelonnement de sa dette.

14.6. Voies d'exécution

Un ou plusieurs actifs de l'Emprunteur, d'une valeur comptable (individuelle ou cumulée) supérieure à EUR 5 000 000, font l'objet d'une mesure d'expropriation, de saisie ou de séquestre (ou de toute autre mesure similaire pratiquée sur le fondement d'un droit étranger) dont il n'est pas obtenu mainlevée dans un délai de 30 jours.

14.7. Cessation d'activité

L'Emprunteur cesse ses activités ou une partie substantielle d'entre elles, ou prend des initiatives en ce sens.

14.8. Changement significativement défavorable

Un ou plusieurs événements surviennent, ayant un Effet Défavorable Important.

14.9. Exigibilité du Prêt

En cas de survenance d'un Cas de Défaut et tant que le Cas de Défaut persistera, le Prêteur pourra, par simple notification adressée à l'Emprunteur et sans nécessité d'une mise en demeure préalable de ce dernier :

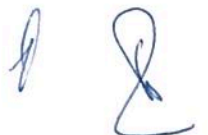
- (a) annuler le Prêt ; et/ou
- (b) déclarer la totalité des sommes dues par l'Emprunteur au titre de la Convention en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, immédiatement exigibles.

15. PAIEMENTS ET CALCULS

15.1 Tout somme due par l'Emprunteur au titre de la Convention sera réglée à la date prévue, par débit du compte courant de l'Emprunteur ouvert dans les livres du Prêteur ou par versement, au plus tard à 11h00, au crédit du compte bancaire du Prêteur dont les références auront été transmises à l'Emprunteur au moins deux Jours Ouvrés avant la date d'exigibilité des sommes dues.

15.2 Tout paiement reçu de l'Emprunteur sera imputé par le Prêteur selon l'ordre de priorité suivant :

- (a) en premier lieu, au paiement des commissions,
- (b) en deuxième lieu, au paiement des intérêts de retard,
- (c) en troisième lieu, au paiement des intérêts, et
- (d) en dernier lieu, au paiement du principal.



- 15.3 Tout paiement au titre de la Convention sera effectué un Jour Ouvré. Si la date à laquelle un paiement doit être fait ne coïncide pas avec un Jour Ouvré, le paiement sera reporté au Jour Ouvré suivant, à moins que ce report n'entraîne le passage dans un mois civil différent, auquel cas le paiement devra intervenir le Jour Ouvré précédent.
- 15.4 Sauf indication contraire, toutes les sommes dues au titre de la Convention seront réglées en Euros.
- 15.5 Les sommes restant dues pendant une année entière à compter de leur date d'exigibilité seront capitalisées, conformément à l'article 1154 du code civil, et produiront des intérêts aux conditions prévues à l'article 7.2 (*Intérêts de retard*).
- 15.6 Les intérêts et commissions seront calculés sur la base du nombre exact de jours écoulés, rapporté à une année de 360 jours.

16. COMPENSATION

- 16.1 Si un montant dû au Prêteur au titre de la Convention n'est pas payé à bonne date ou de la manière conventionnellement prévue, le Prêteur pourra, conformément aux dispositions de l'article 1289 du Code civil, prélever la somme exigible par voie de compensation.
- 16.2 Toute somme due par l'Emprunteur au titre de la Convention devra être réglée pour son montant brut, sans compensation.

17. BENEFICE DE LA CONVENTION

- 17.1 La Convention lie l'Emprunteur et le Prêteur, ainsi que leurs successeurs et ayants droit, et bénéficiera à chacun de ceux-ci.
- 17.2 L'Emprunteur ne pourra céder ou transférer de quelque manière que ce soit, y compris dans le cadre d'un transfert universel de patrimoine, tout ou partie de ses droits ou obligations au titre de la Convention sans l'accord préalable exprès du Prêteur.
- 17.3 Le Prêteur pourra librement céder, transférer ou donner en garantie tout ou partie de ses droits au titre de la Convention, après en avoir informé l'Emprunteur.

18. NOTIFICATIONS

Tous avis ou communications relatifs à la Convention devront être envoyés aux adresses indiquées ci-après (ou à toute autre adresse qui aurait été notifiée en vertu du présent article), la date de réception faisant foi.

Pour l'Emprunteur :

SOCIETE C

3 Place de l'alphabet

92800 PUTEAUX

Pour le Prêteur :

SOCIETE E
5 Place de l'alphabet
92800 PUTEAUX

19. DIVERS

19.1. Non-renonciation

Sauf indication contraire, le fait pour une Partie de ne pas exercer un droit ou de l'exercer tardivement ne pourra valoir renonciation à ce droit, chaque Partie se réservant la faculté d'exercer les droits que la loi et la Convention lui confèrent au moment qui lui semblera le plus approprié.

19.2. Nullité partielle

Si à un quelconque moment, une stipulation de la Convention est ou devient nulle, la validité des autres stipulations de la Convention n'en sera pas affectée, à moins que la stipulation annulée soit considérée comme essentielle par une Partie et qu'elle puisse démontrer que sans cette stipulation, elle ne se serait pas engagée.

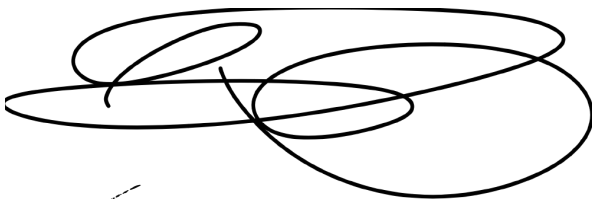
20. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

20.1 La Convention est régie par le droit français.

20.2 Tout différend s'y rapportant sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.

Fait à Paris, le 27/05/2016, en deux (2) exemplaires originaux.

SOCIETE C



Par : **Arturo DELATORA**
Agissant en qualité de
Président

SOCIETE E



Par **Emilien ELCERCLO**
Agissant en qualité de :
Président